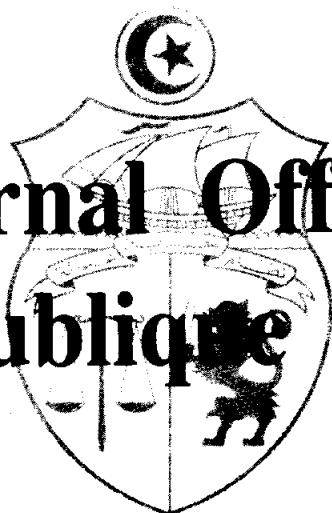




# Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 25 jourmada II 1411 – 11 janvier 1991

134<sup>e</sup> année

N° 3

## Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

LA CHARTE  
DU  
CONTRIBUABLE

## Décrets et Arrêtés

### Présidence de la République

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Décret n° 90-2241 du 21 décembre 1990 portant approbation du règlement intérieur du conseil constitutionnel .....            | 39 |
| Décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 relatif au comité supérieur pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales ..... | 40 |
| Intérim du ministère de la justice .....                                                                                     | 40 |
| Nomination d'un ministre conseiller auprès du président de la République .....                                               | 40 |
| Nomination du président de conseil constitutionnel .....                                                                     | 40 |
| Nomination d'attachés au cabinet présidentiel .....                                                                          | 40 |

### Premier Ministère

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Décret n° 90-2243 du 31 décembre 1990 relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres de la cour des comptes ..... | 40 |
| Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'imprimerie officielle de la République tunisienne .....               | 41 |
| Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur en chef des services publics .....                                                                   | 41 |
| Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services publics .....                                                                           | 41 |

### Ministère de la Justice

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Arrêtés du ministre de la justice du 28 décembre 1990 relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier principal de l'ordre judiciaire et d'administrateur de greffe de l'ordre judiciaire ..... | 41 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Ministère des Affaires Etrangères

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Nomination d'un chargé de mission ..... | 43 |
|-----------------------------------------|----|

## Ministère de l'Intérieur

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Décrets n° 90-2245 à 2247 du 31 décembre 1990 relatifs à la création de nouvelles délégations dans les gouvernorats de Tunis, l'Ariana et Ben Arous ..... | 43 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Ministère de l'Agriculture

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Décrets n° 90-2248 et 2252 du 31 décembre 1990 portant attribution des grands prix du Président de la République pour la promotion de l'agriculture ..... | 44 |
| Nomination d'un inspecteur général .....                                                                                                                  | 47 |
| Nomination d'ingénieurs généraux .....                                                                                                                    | 47 |

## Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Décret n° 90-2255 du 15 décembre 1990 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la délégation de Ettadhamen Douar Hicher (Amel) ..... | 47 |
| Décret n° 90-2256 du 15 décembre 1990 portant révision du plan d'aménagement de la commune de Foussana (gouvernorat de Kasserine) .....                                                              | 48 |
| Décret n° 90-2257 du 28 décembre 1990 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à El Aouina nécessaire à l'aménagement des berges du lac de Tunis .....     | 48 |
| Nomination d'un chef d'unité .....                                                                                                                                                                   | 49 |
| Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie .....                                                           | 49 |
| Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation .....                                                                                 | 49 |
| Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la Tunisia and united Emirates engineering Co .....                                                         | 49 |
| Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office de la topographie et de la cartographie .....                                                             | 49 |

## Ministère du Transport

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Décret n° 90-2259 du 31 décembre 1990 fixant les taux des créances relatifs à la limitation de la responsabilité de l'armateur ..... | 49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 décembre 1990 portant modification de l'arrêté du 3 février 1990 fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ..... | 49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Avis et Communications

### Ministère des Communications

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Avis aux titulaires de comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie ..... | 50 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

# décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### CONSEIL CONSTITUTIONNEL

**Décret n° 90-2241 du 21 décembre 1990, portant approbation du règlement intérieur du conseil constitutionnel.**

Le Président de la République.

Vu la loi n° 90-39 du 18 avril 1990, relative au conseil constitutionnel et notamment son article 15;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Est approuvé le règlement intérieur du conseil constitutionnel annexé au présent décret.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 21 décembre 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### ANNEXE

#### Règlement intérieur du conseil constitutionnel

Article premier. — Le conseil constitutionnel se réunit à l'initiative de son président ou sur la demande écrite de cinq de ses membres adressée au Président du conseil.

Art. 2. — La convocation, pour la réunion du conseil, est adressée par son président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus âgé et ce, une semaine au moins avant la date de la réunion.

En cas d'urgence, le président peut réduire ce délai.

Art. 3. — Le président du conseil constitutionnel ouvre les séances, les clôture et en assure l'ordre. Il dirige les débats et les clôture et veille le cas échéant, au bon déroulement du vote et proclame le résultat.

En cas d'empêchement, le membre du conseil le plus âgé assure la présidence de la séance.

Art. 4. — Les réunions du conseil ne sont valables qu'en présence de cinq de ses membres au moins.

Art. 5. — Le conseil émet ses avis et présente ses propositions, établit son règlement intérieur, l'amende et approuve son rapport annuel avec l'approbation de cinq de ses membres au moins.

Art. 6. — Le président du conseil reçoit les projets de loi et toutes questions soumises par le président de la République, relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions. Il veille à leur consignation dans un registre prévu à cet effet.

Les projets de loi ainsi que les questions dont le conseil est saisi, sont accompagnés de tous documents les concernant.

Art. 7. — Le président du conseil constitutionnel adresse, sans délai, aux membres du conseil, l'ensemble des projets de loi et les documents concernant les travaux du conseil.

Art. 8. — Sur proposition de son président, le conseil fixe son ordre du jour en fonction des priorités définies par le président de la République.

Art. 9. — Le conseil donne son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur réception. En cas d'urgence, ce délai est de 10 jours.

Art. 10. — Le conseil désigne parmi ses membres deux rapporteurs pour chaque projet de loi ou question dont il est saisi, chaque rapporteur présente un rapport distinct. Toutefois les rapporteurs peuvent présenter un rapport commun.

En cas d'urgence, le président du conseil désigne les deux rapporteurs.

Art. 11. — Les délibérations du conseil débutent par l'audition des rapports. Le conseil charge, par la suite, l'un de ses membres de la rédaction d'un projet d'avis, et ce à la lumière des orientations fondamentales adoptées par le conseil. La session reste ouverte jusqu'à ce que le conseil. La session reste ouverte jusqu'à ce que le conseil se réunit pour arrêter sa décision, quant au projet d'avis, et ce, à la majorité de ses membres.

Le conseil peut inviter toute personne qu'il estime utile d'entendre son avis sur toute question dont il est saisi.

Art. 12. — Le conseil désigne trois de ses membres en vue d'assister le président du conseil dans l'élaboration du projet de rapport annuel.

Le projet du rapport est soumis au conseil.

Art. 13. — Sur proposition du conseil, et dans les limites des crédits prévus à cet effet, par le budget, le président charge un ou plusieurs experts pour accomplir des travaux déterminés qui s'insèrent parmi les objectifs du conseil.

Art. 14. — Les travaux du conseil sont sousignés dans des procès-verbaux par le soin d'un des fonctionnaires du conseil. Celui-ci est tenu au secret des délibérations durant l'exercice de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. Le cas échéant l'un des membres du conseil se charge de l'établissement des procès-verbaux.

Art. 15. — Une copie des avis du conseil et de son rapport annuel est délivrée à chaque membre du conseil constitutionnel.

### DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES

**Décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 relatif au comité supérieur pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales.**

Le Président de la République ;

Vu la constitution et notamment son article 53 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est institué auprès du Président de la République un comité consultatif, dénommé « comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Art. 2. — Le comité supérieur assiste le Président de la République en vue de consolider et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et ce :

— en donnant son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République, intéressant les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

— en soumettant au Président de la République les propositions susceptibles de consolider et de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales sur les plans national et international.

— en réalisant les études et les recherches dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

— en s'acquittant de toutes les missions qui lui sont confiées par le Président de la République dans ce domaine.

Art. 3. — Le comité supérieur est composée de :

a) Dix (10) personnalités nationales reconnues pour leur intégrité, leur compétence et leur expérience dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont deux députés.

b) Huit (8) personnalités connues pour leur action dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales appartenant aux principales associations et organismes concernés par ce domaine.

c) Un représentant des ministères de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la santé publique, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des affaires sociales, de la culture et de l'information et de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 4. — Le Président de la République nomme les personnalités mentionnées dans les alinéas (a) et (b) de l'article 3 ci-dessus. Il nomme également le président du comité supérieur. Ceux-ci bénéficient, seuls, du droit de vote.

Art. 5. — Le comité supérieur émet ses avis et ses propositions par consensus ou à défaut à la majorité de ses membres.

Art. 6. — Le comité supérieur se réunit deux fois par an et autant que de besoin sur convocation de son président ou à la demande du tiers des membres qui ont le droit de vote.

Art. 7. — Le comité supérieur peut consulter, en cas de besoin, toute personne qu'elle estime compétente par une question déterminée.

Art. 8. — Le comité supérieur établit un rapport annuel que son président présente au Président de la République.

Art. 9. — Les travaux et les délibérations du comité supérieur sont confidentiels.

Art. 10. — Le comité supérieur établit son règlement intérieur qui sera soumis au Président de la République pour approbation.

Art. 11. — Les dépenses du comité supérieur sont à la charge du budget de la Présidence de la République.

Tunis, le 7 janvier 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## INTERIM

Par décret n° 90-2242 du 28 décembre 1990

Monsieur Mustapha Bouaziz, ministre des domaines de l'Etat, est nommé ministre de la justice par intérim pendant la période d'absence de monsieur Chedly Neffati.

## NOMINATIONS

Par décret n° 90-2272 du 25 décembre 1990 :

Monsieur Abdelwaheb Abdallah est nommé ministre conseiller auprès du Président de la République en qualité de porte-parole officiel de la présidence de la République.

Par décret n° 91-36 du 8 janvier 1991 :

Monsieur Slaheddine Baly est nommé président du conseil constitutionnel à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1990.

## NOMINATIONS

Par décret n° 91-1 du 3 janvier 1991 :

Monsieur Sadok Chahbane, est nommé attaché au cabinet présidentiel.

Par décret n° 91-2 du 3 janvier 1991 :

Monsieur Mohamed Ksibi est nommé attaché au cabinet présidentiel.

Par décret n° 91-3 du 3 janvier 1991 :

Monsieur Ahmed Khelil, est nommé attaché au cabinet présidentiel pour occuper l'emploi de directeur général des services communs de la Présidence de la République.

Par décret n° 91-4 du 3 janvier 1991 :

Monsieur Mehdi Hattab, est nommé attaché au cabinet présidentiel.

## PREMIER MINISTERE

### COUR DES COMPTES

Décret n° 90-2243 du 31 décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres de la cour des comptes.

Le Président de la République

Sur proposition du premier ministre;

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la loi n° 90-82 du 29 octobre 1990.

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986 et par la loi n° 90-83 du 29 octobre 1990.

Vu le décret n° 73-59 du 14 février 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres de la cour des comptes;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le classement hiérarchique applicable aux membres de la cour des comptes est fixé comme suit :

| Grades               | Indices   |
|----------------------|-----------|
| Conseillers          | 650 - 800 |
| Conseillers-adjoints | 450 - 750 |

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux membres de la cour des comptes est fixée comme suit :

| Grades               | Echelons     | Indices |
|----------------------|--------------|---------|
| Conseillers          | 4ème échelon | 800     |
|                      | 3ème échelon | 750     |
|                      | 2ème échelon | 700     |
|                      | 1er échelon  | 650     |
| Conseillers-adjoints | 7ème échelon | 750     |
|                      | 6ème échelon | 700     |
|                      | 5ème échelon | 650     |
|                      | 4ème échelon | 600     |
|                      | 3ème échelon | 550     |
|                      | 2ème échelon | 500     |
|                      | 1er échelon  | 450     |

Art. 3. — Les membres de la cour des comptes rangés aux indices 690 et 720 seront reclassés dès la publication du présent décret respectivement aux indices 700 et 750 ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon.

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé n° 73-39 du 14 février 1973.

Art. 5. — Le premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## NOMINATION

Par arrêté du premier ministre du 28 décembre 1990.

Monsieur Sadok Joumli, sous-directeur à la direction générale du budget, est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de l'imprimerie officielle de la République tunisienne en remplacement de Monsieur Nasrdine Zarrouk.

### LISTE DES AGENTS A PROMOUVOIR AU GRADE DE CONTROLEUR EN CHEF DES SERVICES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 1990

Ch'mak Mohamed  
Jelassi Jalel  
Bayoudh Mohamed Erradhi  
Benzarti Boubaker  
M'chirgui Slim  
Khouja Abdelwaheb  
El Fekih Mahmoud

### LISTE DES AGENTS A PROMOUVOIR AU GRADE DE CONTROLEUR DES SERVICES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 1990

Chaali Ali  
Foudhaili Jaafar  
Bel Hadj Hassine Hedi  
Chouih Jalel  
Bennour Jamel  
Besrou Nebha  
Laadhari Khaled  
Ben Hmida Abdennaceur

## MINISTERE DE LA JUSTICE

### FORMATION CONTINUE

Arrêté du ministre de la justice du 28 décembre 1990, relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier principal de l'ordre judiciaire.

Le ministre de la justice.

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-369 du 20 février 1990;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985, fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 89-337 du 6 mars 1989, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire;

Arrête :

Article premier. — Il est organisé à l'école nationale d'administration un cycle de formation continue pour la promotion continue pour la promotion au grade de greffier principal.

Art. 2. — La durée des études au cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier principal est d'une année.

Art. 3. — Les élèves du cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier principal sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'école durant leur scolarité. Ils sont en outre soumis au régime disciplinaire prévu par le statut général de la fonction publique.

Art. 4. — Le programme des études comporte les matières suivantes :

| Les matières enseignées                            | Nbre d'heures hebdomadaires |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) la procédure en matière civile et commerciale   | 3 heures                    |
| 2) la procédure en matière pénale                  | 3 heures                    |
| 3) le droit civil                                  | 2 heures                    |
| 4) le droit commercial                             | 2 heures                    |
| 5) le droit pénal                                  | 2 heures                    |
| 6) le droit administratif                          | 2 heures                    |
| 7) le droit constitutionnel                        | 2 heures                    |
| 8) la fonction publique et la gestion du personnel | 2 heures                    |
| 9) l'informatique                                  | 2 heures                    |
| 10) la formation fonctionnelle                     | 1 heure                     |
| 11) l'économie tunisienne                          | 1 heure                     |
| 12) documents administratifs                       | 2 heures                    |

Art. 5. — Les enseignants sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Art. 6. — Les élèves du cycle sont astreints à des contrôles continus dans toutes les matières enseignées avec le coefficient 1 pour chaque matière. Les matières d'examen ainsi que leurs coefficients sont fixés par décision du directeur de l'école.

Art. 7. — Il est attribué à l'élève par le directeur de l'école une note d'assiduité durant sa scolarité, comprise entre zéro (0) et vingt (20) coefficient 2.

Art. 8. — Le classement définitif des élèves est opéré par un jury dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre sur proposition du directeur de l'école. Le classement se fait par ordre de mérite compte tenu :

— des notes de contrôle continu obtenues pendant la durée du cycle.

— des notes d'assiduité obtenues pendant la durée du cycle.

— des résultats de l'examen général de fin d'études.

Art. 9. — Les agents qui subissent avec succès l'examen de fin du cycle sont promus au grade de greffier principal et obtiennent à la fin du cycle de formation une attestation de sortie.

Art. 10. — Les agents dont les résultats obtenus sont jugés insuffisants sont remis à la disposition du ministère de la justice.

Les agents n'ayant pas réussi à l'examen final du cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier principal ne peuvent plus se présenter de nouveau à l'examen d'accès à ce cycle. Toutefois, ils peuvent le cas échéant être autorisés par le jury de classement prévu à l'article 8 sus-visé à passer l'examen suivant de fin du cycle de formation.

Tunis, le 28 décembre 1990

Le ministre de la justice  
CHEDLY NEFFATI

VU  
Le Premier ministre  
HAMED KAROUI

## CYCLE DE FORMATION

**Arrêté du ministre de la justice du 28 décembre 1990, relatif à l'organisation générale de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur de greffe de l'ordre judiciaire.**

Le ministre de la justice.

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-369 du 20 février 1990;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985, fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 89-337 du 6 mars 1989, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire;

Arrête :

Article premier. — Il est organisé à l'école nationale d'administration un cycle de formation continue pour la promotion continue pour la promotion au grade d'administrateur de greffe

Art. 2. — La durée des études au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur de greffe est de deux années.

Art. 3. — Les élèves du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur de greffe sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'école durant leur scolarité. Ils sont en outre soumis au régime disciplinaire prévu par le statut général de la fonction publique.

Art. 4. — Le programme des études comporte les matières suivantes :

| Les matières enseignées                                                | Nombre d'heures hebdomadaires |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ère année :                                                           |                               |
| 1) la procédure en matière civile et commerciale                       | 3 heures                      |
| 2) la procédure en matière pénale                                      | 3 heures                      |
| 3) le droit civil                                                      | 2 heures                      |
| 4) le droit commercial                                                 | 2 heures                      |
| 5) le droit pénal                                                      | 2 heures                      |
| 6) le droit administratif                                              | 2 heures                      |
| 7) le droit constitutionnel                                            | 2 heures                      |
| 8) la fonction publique et la gestion administrative et financière     | 2 heures                      |
| 9) le contentieux administratif                                        | 2 heures                      |
| 10) l'informatique                                                     | 2 heures                      |
| 11) la formation fonctionnelle                                         | 1 heure                       |
| 12) l'économie tunisienne                                              | 2 heures                      |
| 2ème année :                                                           |                               |
| 1) la procédure en matière civile et commerciale                       | 3 heures                      |
| 2) la procédure en matière pénale                                      | 3 heures                      |
| 3) le statut personnel                                                 | 3 heures                      |
| 4) le code du travail, les accidents du travail et la sécurité sociale | 3 heures                      |
| 5) la fonction publique et la gestion administrative et financière     | 2 heures                      |
| 6) la formation fonctionnelle                                          | 1 heure                       |
| 7) l'organisation et méthodes                                          | 1 heure                       |
| 8) l'informatique                                                      | 2 heures                      |
| 9) documents administratifs                                            | 4 heures                      |

Art. 5. — Les élèves du cycle sont astreints à des contrôles continus dans toutes les matières enseignées avec le coefficient 1 pour chaque matière. Les matières d'examen ainsi que leurs coefficients sont fixés par décision du directeur de l'école.

Art. 6. — Les enseignants sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Art. 7. — Il est attribué à l'élève par le directeur de l'école une note d'assiduité durant sa scolarité, comprise entre zéro (0) et vingt (20) coefficient 2.

Art. 8. — Le classement définitif des élèves est opéré par un jury dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre sur proposition du directeur de l'école. Le classement se fait par ordre de mérite compte tenu :

- des notes de contrôle continu obtenues pendant la durée du cycle.
- des notes d'assiduité obtenues pendant la durée du cycle.
- des résultats de l'examen général de fin d'études.

Art. 9. — Les agents qui subissent avec succès l'examen de fin du cycle sont promus au grade d'administrateur de greffe et obtiennent à la fin du cycle de formation une attestation de sortie.

Art. 10. — Les agents dont les résultats obtenus sont jugés insuffisants sont remis à la disposition du ministère de la justice.

Les agents n'ayant pas réussi à l'examen final du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administration de greffe ne peuvent plus se présenter de nouveau à l'examen d'accès à ce cycle. Toutefois, ils peuvent le cas échéant être autorisés par le jury de classement prévu à l'article 8 sus-visé à passer l'examen suivant de fin du cycle de formation.

Tunis, le 28 décembre 1990

Le ministre de la justice  
CHEDLY NEFFATI

VU  
Le Premier ministre  
HAMED KAROUÏ

## MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

### NOMINATION

Par décret n° 90-2244 du 31 décembre 1990.

Monsieur Khélifa El Hafdhi, ministre plénipotentiaire est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet au ministère des affaires étrangères.

## MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

### CREATION

Décret n° 90-2245 du 31 décembre 1990, relatif à la création de trois nouvelles délégations dans le gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République.

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est créé dans le gouvernorat de Tunis trois nouvelles délégations :

— La première porte le nom de la délégation de la Cité El Khadra et a son siège à la Cité El Khadra.

— La deuxième porte le nom de la délégation d'El Kabaria et a son siège à El Kabaria.

— La troisième porte le nom de la délégation de Sidi Hassine et a son siège à Sidi Hassine.

Art. 2. — Le décret sus-visé n° 83-1255 du 23 décembre 1983 est modifié en ce qui concerne le gouvernorat de Tunis comme suit :

Le gouvernorat de Tunis comprend 17 délégations à savoir :

La Medina, Bab El Bahr, Bab Souika, El Omrane, El Omrane supérieur, El Menzah, Cité El Khadra, le Bardo, Sidjoumi, El Hraïria, Sidi Hassine, El Ouardia, El Kabaria, Sidi El Béchir, Djebel Djeloud, la Goulette et la Marsa.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 31 décembre 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 90-2246 du 31 décembre 1990, relatif à la création de deux nouvelles délégations dans le gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République.

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est créé dans le gouvernorat de l'Ariana deux nouvelles délégations :

— La première porte le nom de la délégation de Djedaida et a son siège à Djedaida.

— La deuxième porte le nom de la délégation de Douar Hicher et a son siège à Douar Hicher.

Art. 2. — Le décret sus-visé n° 83-1255 du 23 décembre 1983 est modifié en ce qui concerne le gouvernorat de l'Ariana comme suit :

Le gouvernorat de l'Ariana comprend 10 délégations à savoir :

L'Ariana ville, l'Ariana nord, Kalaât El Andalous, Sidi Thabet, Djedaida, Tébourba, Mornaguia, Manouba, Cité Ettadhamen et Douar Hicher.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 31 décembre 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Décret n° 90-2247 du 31 décembre 1990, relatif à la création de trois nouvelles délégations dans le gouvernorat de Ben Arous.**

Le Président de la République.

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est créé dans le gouvernorat de Ben Arous trois nouvelles délégations :

— La première porte le nom de la délégation d'El Mourouj et et a son siège à la El Mourouj.

— La deuxième porte le nom de la délégation de Bou Mhel El Bassatine et a son siège à Bou-Mhel.

— La troisième porte le nom de la délégation de Hammam Chott et a son siège à Hammam Chott.

Art. 2. — Le décret sus-visé n° 83-1255 du 23 décembre 1983 est modifié en ce qui concerne le gouvernorat de Ben Arous comme suit :

Le gouvernorat de Ben Arous comprend 10 délégations à savoir :

Ben Arous, El Mourouj, Hammam Lif, Bou Mhel El Bassatine, Hammam Chott, Ezzahra, Radès, Mégrine, Mohamedia et Mornag.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 31 décembre 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### GRANDS PRIX

**Décret n° 90-2248 du 31 décembre 1990, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la campagne 1989/1990.**

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 76-320 du 2 avril 1976, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture.

Décrète :

Article premier. — Le grand prix du président de la République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la campagne 1989-1990, est décerné aux gouvernorats de Kairouan et de Bizerte.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques suivantes relevant des gouvernorats de Kairouan et de Bizerte.

#### 1) Gouvernorat de Kairouan

| N° d'ordre | Noms et prénoms           | Secteur            | Délégation |
|------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1          | Mohamed Ben Gacem Chérif  | Ain Joulâ          | Oueslatia  |
| 2          | Haj Hamouda Khélibi       | Draïat             | Sbikha     |
| 3          | Mohamed Sghaier Ayadi     | Nasrallah Banlieu  | Nasrallah  |
| 4          | Ali Ben Farhat Outay      | Chouamekh          | Bouhajla   |
| 5          | Abdallah Ben Chedly Selmi | Sidi Ali Ben Salem | Chebika    |

## 2) Gouvernorat de Bizerte

| N° d'ordre | Noms et prénoms            | Secteur     | Délégation |
|------------|----------------------------|-------------|------------|
| 1          | Jedidi Ayed                | Kef Guerab  | Joumine    |
| 2          | Abdelkrim El Mimouni       | Behaya      | Mateur     |
| 3          | Ahmed Ben Mohamed Ezzidi   | Arab Majour | Mateur     |
| 4          | Abdelhamid El Béjaoui      | Behaya      | Mateur     |
| 5          | Ridha Ben Ammar Ben Khamsa | Behaya      | Mateur     |

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Décret n° 90-2249 du 31 décembre 1990, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la betterave à sucre au titre de la campagne 1989/90.**

Vu le décret n° 76-906 du 21 octobre 1976, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la betterave à sucre.

Décrète :

Le Président de la République.

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la betterave à sucre au titre de la campagne 1989/90 est décerné au gouvernorat de Jendouba à concurrence de 5 600 dinars et au gouvernorat de Bizerte à concurrence de 1 400 dinars.

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques et morales suivantes :

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

## 1) Gouvernorat de Jendouba

| N° d'ordre | Noms et prénoms               | Secteur      | Délégation | Montant des prix |
|------------|-------------------------------|--------------|------------|------------------|
| 1          | Sekouhi Kaddour Ben Brahim    | Bouhertma    | Bou-Salem  | 700 D            |
| 2          | Mejri Mondher Ben Béchir      | El Brahmi    | Bou-Salem  | 700 D            |
| 3          | Karoui Ali Ben Lakhdar        | El Brahmi    | Bou-Salem  | 700 D            |
| 4          | Lammouchi Abdelmajid Ben Amor | Bir Lakhdar  | Bou-Salem  | 700 D            |
| 5          | Khlifi Mohamed Fehi           | Souk Essebet | Jendouba   | 700 D            |
| 6          | Jemmazi Mohamed El Kamel      | El Zemenza   | Bou-Salem  | 700 D            |
| 7          | Ayachi Lakhdar Ben Ayachi     | Ghardimaou   | Ghardimaou | 700 D            |
| 8          | Ouerchi Belaied Ben Ali       | Ghardimaou   | Ghardimaou | 700 D            |

## 2) Gouvernorat de Bizerte

| N° d'ordre | Noms et prénoms | Secteur | Délégation | Montant des prix |
|------------|-----------------|---------|------------|------------------|
| 1          | U.C.P. Kdoud    | Berrais | Joumine    | 700 D            |
| 2          | Belgacem Ourari | Ghezala | Ghezala    | 700 D            |

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Décret n° 90-2250 du 31 décembre 1990, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la défense des cultures pour la campagne 1989-1990.**

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 77-654 du 15 août 1977, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la défense des cultures et notamment son article 4;

Décète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la défense des cultures au titre de la campagne

1989-1990 est désigné au gouvernorat de Kairouan.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques suivantes du gouvernorat de Kairouan :

| N° d'ordre | Noms et prénoms                 | Délégation   |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 1          | Abdelwahab Bouden               | Kairouan     |
| 2          | Abdelkader Znazen               | Sbikha       |
| 3          | Mustapha Ben Aissa Abdaoui      | El Oueslatia |
| 4          | Abdelmajid Ben Ammar El Kassadi | Haffouz      |
| 5          | Hédi Ben Mohamed El Hammami     | El Hajeb     |

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Décret n° 90-2251 du 31 décembre 1990, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures Sous-Serre au titre de la campagne 1989-1990.**

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 80-1097 du 27 août 1980, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures sous-Serres.

Décète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures Sous-Serres au titre de la campagne 1989-1990 est désigné au gouvernorat de Tozeur.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques suivantes du gouvernorat de Tozeur :

| N° d'ordre | Noms et prénoms         | Secteur    | Délégation |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 1          | Hadj Othman             | Ras El Ain | Tozeur     |
| 2          | Hamdani Radouane        | El Hamma   | Deguèche   |
| 3          | Ali Ben Saâd            | Bouguitta  | Nefta      |
| 4          | Youssef Saidi           | Ras El Ain | Tozeur     |
| 5          | Mohamed El Hédi Lakhdar | El Hamma   | Deguèche   |

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Décret n° 90-2252 du 31 décembre 1990, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures maraichères au titre de la campagne 1989-1990.**

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 77-631 du 5 août 1977, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures maraichères.

Décète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures maraichères au titre de la campagne 1989-1990 est désigné au gouvernorat de Bizerte.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques suivante du gouvernorat de Bizerte :

| N° d'ordre | Noms et prénoms         | Délégation  | Secteur      |
|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1          | Hassen B. Ali Karmous   | Menzel Jmil | Menzeel Jmil |
| 2          | Kilani Dhaouadi         | Zouaouin    | Utique       |
| 3          | Brahim Moumen El Mekki  | Menzel Jmil | Menzel Jmil  |
| 4          | Mohamed Karmous         | Azib        | Menzel Jmil  |
| 5          | Abdel Fetteh Ben Meftah | Azib        | Menzel Jmil  |

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## NOMINATIONS

Par décret n° 90-2253 du 31 décembre 1990.

M. Hichri Khaled, médecin vétérinaire principal, est nommé en qualité de médecin vétérinaire inspecteur général au ministère de l'agriculture.

Mohsen Ben Mahmoud  
Abdelmajid Ben Yehia  
Allala Ghouhban  
M'Barek Ferchichi  
Ahmed Hadj Amor  
Mohamed Lamine Naser  
Abdellaziz Ben Mabrouk  
Mohamed Salah Darghouth  
Mohamed Tilouch  
Abdelkader Hamdene  
Tahar Talahigue  
Naceur Hamza  
Mahmoud Baccar  
Mohamed Mounir Hidri  
Ahmed Ghattassi  
Abdelhamid El Malek  
Khelifa Harzallah  
Younès Gharrab  
Mohamed Férid Slim Raouf Maoui  
Héchemi Ben Slimane  
Ahmed Chebchoub

Par décret n° 90-2254 du 31 décembre 1990.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés en qualité d'ingénieur général au ministère de l'agriculture :

Abdelmajid Ammar  
Foued Ouali  
Hédi Ayed  
Mahmoud Sammoud

## MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

### PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 90-2255 du 15 novembre 1990, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la délégation de Ettadhamen Douar Hicher (Amal).

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme;

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation;

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture;

Vu l'avis du conseil municipal d'Ettadhamen Douar Hicher réuni en date du 30 novembre 1990;

Décrète :

Article premier. — Il est créé dans la zone Amal délégation d'Ettadhamen Douar Hicher un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation. Délimitée par la ligne brisée fermée de «1 jusqu'à 66» indiquée sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

| Points n° | X en mètres | Y en mètres |
|-----------|-------------|-------------|
| 1         | 93665 94    | 20404 76    |
| 2         | 93588 67    | 20249 49    |
| 3         | 93551 86    | 20078 72    |
| 4         | 93478 98    | 19263 04    |
| 5         | 94250 00    | 19265 00    |
| 6         | 94660 00    | 19299 00    |
| 7         | 94783 00    | 19292 50    |
| 8         | 94822 00    | 19500 00    |
| 9         | 94875 50    | 19634 00    |

| Points n° | X en mètres | Y en mètres |
|-----------|-------------|-------------|
| 10        | 94876 00    | 19734 00    |
| 11        | 94944 00    | 19842 00    |
| 12        | 95050 00    | 19921 50    |
| 13        | 95134 00    | 20023 00    |
| 14        | 95285 00    | 20115 00    |
| 15        | 95357 00    | 20195 00    |
| 16        | 95425 50    | 20310 00    |
| 17        | 95570 00    | 20490 00    |
| 18        | 95725 00    | 20605 00    |
| 19        | 95965 00    | 20865 00    |
| 20        | 95900 00    | 20935 00    |
| 21        | 95847 50    | 20940 00    |
| 22        | 95482 00    | 21150 00    |
| 23        | 95442 50    | 21185 00    |
| 24        | 95370 00    | 21208 00    |
| 25        | 95323 00    | 21513 00    |
| 26        | 95277 50    | 21532 00    |
| 27        | 95027 50    | 21582 00    |
| 28        | 94950 00    | 21650 00    |
| 29        | 94880 00    | 21676 00    |
| 30        | 94794 50    | 21734 50    |
| 31        | 94675 50    | 21839 00    |
| 32        | 94677 50    | 21630 00    |
| 33        | 94760 00    | 21611 00    |
| 34        | 94914 50    | 21615 50    |
| 35        | 94984 00    | 21443 50    |
| 36        | 94962 50    | 21422 50    |
| 37        | 94952 00    | 21358 00    |
| 38        | 95024 00    | 21300 00    |
| 39        | 95036 00    | 21270 00    |
| 40        | 95060 00    | 21295 00    |
| 41        | 95140 00    | 21253 50    |
| 42        | 95204 00    | 21208 00    |
| 43        | 95090 00    | 21222 00    |
| 44        | 95033 50    | 21172 00    |
| 45        | 94993 50    | 21150 00    |
| 46        | 94873 00    | 21204 00    |
| 47        | 94835 00    | 21152 50    |
| 48        | 94886 00    | 21115 00    |
| 49        | 94850 00    | 21058 00    |

| Points n° | X en mètres | Y en mètres |
|-----------|-------------|-------------|
| 50        | 94773 50    | 21005 00    |
| 51        | 94745 00    | 21035 00    |
| 52        | 94704 00    | 21000 00    |
| 53        | 94676 00    | 21029 00    |
| 54        | 94723 00    | 21075 00    |
| 55        | 94734 50    | 21067 00    |
| 56        | 94758 50    | 21085 00    |
| 57        | 94670 00    | 21145 00    |
| 58        | 94685 50    | 21182 00    |
| 59        | 94660 00    | 21202 00    |
| 60        | 94700 00    | 21280 00    |
| 61        | 94614 00    | 21323 00    |
| 62        | 94564 00    | 21235 00    |
| 63        | 94500 50    | 21161 00    |
| 64        | 94371 89    | 21057 13    |
| 65        | 94248 00    | 20961 50    |
| 66        | 93731 00    | 20487 42    |

Art. 2. — Les ministres intéressés et le président du conseil municipal d'Ettadhamen Douar Hicher, sont chargés ; chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 15 décembre 1990

*p./le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HAMED KAROUI*

#### PLAN D'AMENAGEMENT

**Décret n° 90-2256 du 15 décembre 1990, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Foussana (gouvernorat de Kasserine).**

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64;

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles;

Vu le décret du 8 avril 1985, portant création de la commune de Foussana;

Vu le décret n° 77-94 du 22 janvier 1977, portant approbation du plan d'aménagement de Foussana;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu la délibération du conseil municipal de Foussana en date du 9 mars 1990;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif.

| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du titre foncier | Nature de la parcelle | Superficie à exproprier | Nom du propriétaire     |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | 1                 | 41016               | Terrain nu            | 1a 05c                  | Cohen Canouna (Salomon) |

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — La parcelle expropriée sera cédée conformément aux dispositions de la loi sus-visée n° 72-39 du 27 avril 1972.

Art. 5. — Les ministres des domaines de l'Etat et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

Décète :

Article premier. — Le plan d'aménagement de la ville de Foussana est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de Foussana sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Foussana visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Foussana.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret sus-visé n° 77-94 du 22 janvier 1977, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. — Les ministres de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officielle de la République tunisienne*.

Tunis, le 15 décembre 1990

*p./le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HAMED KAROUI*

#### EXPROPRIATION

**Décret n° 90-2257 du 28 décembre 1990, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à El Aouina nécessaire à l'aménagement des berges du Lac de Tunis.**

Le Président de la République.

Vu la loi n° 72-39 du 27 avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'Etat en vue soit de la construction d'immeubles soit de l'aménagement ou de l'extension des villes;

Vu la loi n° 75-49 du 13 juin 1975, portant rectification de l'accord de prêt conclu à Washington le 18 février 1975 entre le gouvernement de la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif à l'assainissement urbain;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et de l'équipement et de l'habitat.

Décète :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit du ministère de l'équipement et de l'habitat (domaine privé de l'Etat) la parcelle de terrain sise à El Aouina nécessaire à l'aménagement des berges du Lac de Tunis, limitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent et indiqué au tableau ci-après :

du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tuni, le 28 décembre 1990

*p./Le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HAMED KAROUI*

## NOMINATIONS

Par décret n° 90-2258 du 31 décembre 1990.

Monsieur Tahar Ben Ali, ingénieur général est chargé des fonctions de chef de l'unité centrale du programme national de résorption des logements rudimentaires au ministère de l'équipement et de l'habitat avec rang et avantage de directeur général d'administration centrale.

Par arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat du 28 décembre 1990 :

Monsieur Chiha Noureddine, directeur général de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie, en remplacement de monsieur Jamil Rafrafi.

Monsieur Chiha Noureddine, directeur général de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat, est nommé administrateur

représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation, en remplacement de monsieur Jamil Rafrafi.

Monsieur Fradi Abdelkader, directeur de l'urbanisme à la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au ministère de l'équipement et de l'habitat, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation.

Monsieur Abdeljelil Hamrouni, ingénieur général, est nommé administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la Tunisia and United Emirates Engineering Co, en remplacement de monsieur Abdelmlek Hsouna.

Monsieur Hamrouni Abderrazak, directeur général de la coordination de l'administration régionale au ministère de l'équipement et de l'habitat, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office de la topographie et de la cartographie en remplacement de monsieur Fathi Enneifer.

## MINISTERE DU TRANSPORT

### TAUX DE CREANCES

Décret n° 90-2259 du 31 décembre 1990 fixant les taux des créances relatifs à la limitation de la responsabilité de l'armateur.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962 portant promulgation du code de commerce maritime et notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 74-29 du 16 janvier 1974 fixant les taux des créances à la limitation de la responsabilité de l'armateur tel que complété par le décret n° 74-709 du 10 juillet 1974 ;

Vu l'avis des ministres de la justice et du transport ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — La limitation de la responsabilité de l'armateur est fixée forfaitairement :

1) En ce qui concerne les créances de réparation des dommages matériels, à un montant global de cent cinquante dinars (150,000 D) par tonneau de jauge brute.

2) En ce qui concerne les créances de réparation des dommages corporels, à un montant global de deux cent cinquante dinars (250,000 D) par tonneau de jauge brute.

Art. 2. — Pour déterminer la limite de responsabilité d'un armateur de navire, conformément aux dispositions du présent décret tout navire de moins de 300 tonneaux de jauge brute sera assimilé à un navire de ce tonnage.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 74-29 du 16 janvier 1974 sus-visé, tel que complété par le décret n° 74-709 du 10 juillet 1974.

Art. 4. — Les ministres de la justice et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 décembre 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### DEPARTEMENTS ET UNITES DE RECHERCHE

Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 décembre 1990 portant modification de l'arrêté du 3 février 1990 fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;

Vu l'arrêté du 3 février 1990 fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Arrête :

Article unique. — Le paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrêté sus-visé du 3 février 1990 fixant la liste des départements à l'institut Bourguiba

des langues vivantes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

§ 3 (nouveau). — Institut Bourguiba des langues vivantes :

- département d'arabe et de traduction
- département d'anglais
- département des langues
- département de la formation générale
- département de français.

Tunis, le 28 décembre 1990.

Le ministre de l'éducation, de l'enseignement  
supérieur et de la recherche scientifique  
MOHAMED CHARFI

VU

Le Premier ministre  
HAMED KAROUI

# avis et communications

## MINISTERE DES COMMUNICATIONS

### LISTE DES COMPTES PRESCRIPTIBLES AU 1<sup>er</sup> JANVIER 1991 (suite)

| *NUMERO LIVRET* | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE*       | A | V      | O | I | R* | ANNEE DEPOT* |
|-----------------|-------------------------------------|---|--------|---|---|----|--------------|
| * 0706014 F     | *AMOR HADJ SLIMEN B YOUNES          | * | 3,317  | * |   |    | 1975         |
| * 0706030 Y     | *GHARSALLAH ALI                     | * | 5,320  | * |   |    | 1975         |
| * 0706044 N     | *SOFIA LAKHDAR B OTHMAN B AHMED     | * | 14,600 | * |   |    | 1975         |
| * 0706062 H     | *SALAH KID                          | * | 3,072  | * |   |    | 1975         |
| * 0706063 J     | *SAMIR FKI                          | * | 2,944  | * |   |    | 1975         |
| * 0706069 R     | *ABDALLAH B KHELED                  | * | 3,889  | * |   |    | 1975         |
| * 0706073 V     | *ABDELHAMID KHEDER                  | * | 2,792  | * |   |    | 1975         |
| * 0706086 J     | *AHMED BERHAYEL                     | * | 5,138  | * |   |    | 1975         |
| * 0706090 N     | *HANIFA B BELGACEM                  | * | 2,929  | * |   |    | 1975         |
| * 0706095 U     | *MOHAMED SALAH BALI                 | * | 2,825  | * |   |    | 1975         |
| * 0706096 V     | *ABDELKERIM BALI                    | * | 2,934  | * |   |    | 1975         |
| * 0706119 V     | *ABDELLATIF KARAAAYA                | * | 2,959  | * |   |    | 1975         |
| * 0706122 Y     | *ABDALLAH B MHAMED RAHMOUNI         | * | 4,554  | * |   |    | 1975         |
| * 0706131 H     | *DARDOUMI MAHMOUD                   | * | 3,795  | * |   |    | 1975         |
| * 0706153 G     | *YOUSSEF BEN MHADHEB MHADHBI        | * | 2,758  | * |   |    | 1975         |
| * 0706166 W     | *DJEBARI REBAH B AHMED              | * | 3,830  | * |   |    | 1975         |
| * 0706167 X     | *MOHAMED TIJANI MANAI               | * | 3,546  | * |   |    | 1975         |
| * 0706172 C     | *MOHAMED EL HEDI SAIDAN             | * | 2,794  | * |   |    | 1975         |
| * 0706182 N     | *BOUSSELMY LAHMADI                  | * | 2,865  | * |   |    | 1975         |
| * 0706186 T     | *RIDHA B LETAIFA                    | * | 3,438  | * |   |    | 1975         |
| * 0706199 G     | *MOHAMED AJMI MANSOUR               | * | 2,850  | * |   |    | 1975         |
| * 0706206 P     | *MOHSEN HARBAOUI                    | * | 3,511  | * |   |    | 1975         |
| * 0706226 L     | *CHEDLI DJELASSI                    | * | 2,792  | * |   |    | 1975         |
| * 0706246 H     | *FARHAT NAJET F B HELAL FREJJ       | * | 2,792  | * |   |    | 1975         |
| * 0706273 M     | *REZGUI MOHAMED                     | * | 15,540 | * |   |    | 1975         |
| * 0706302 U     | *MOHAMED EL HEDI B HASSEN EL GHANM* | * | 3,447  | * |   |    | 1975         |
| * 0706306 Y     | *KHADOUJA BOUSNINA V OTHMAN CHEHIM* | * | 3,356  | * |   |    | 1975         |
| * 0706321 P     | *MOHAMED SALAH B SAID               | * | 7,012  | * |   |    | 1975         |
| * 0706334 D     | *MEHREZ B OTHMAN KHEDIRA            | * | 44,269 | * |   |    | 1975         |
| * 0706335 E     | *AHMED B AMOR B AHMED B TAIEB AYAR* | * | 5,723  | * |   |    | 1975         |
| * 0706337 G     | *HAJ ALI MOHAMED B SALAH            | * | 2,829  | * |   |    | 1975         |
| * 0706356 C     | *AMOR B ALI AOUNI                   | * | 4,892  | * |   |    | 1975         |
| * 0706361 H     | *MHAMED SALEM CHAOUCH               | * | 14,757 | * |   |    | 1975         |
| * 0706362 J     | *ALI SEGHAIER FERCHICHI             | * | 2,792  | * |   |    | 1975         |
| * 0706363 K     | *NASRAOUI MOHAMED                   | * | 3,649  | * |   |    | 1975         |
| * 0706391 R     | *MESLMANI AHMED                     | * | 2,795  | * |   |    | 1975         |
| * 0706393 T     | *MONJI B MOHD B HASSEN ATTAHRI      | * | 2,792  | * |   |    | 1975         |
| * 0706406 G     | *AYAD ABDESLEM B ABDELHAMID         | * | 2,792  | * |   |    | 1975         |
| * 0706407 H     | *BOUSSAID NACEUR B ISMAIL           | * | 3,587  | * |   |    | 1975         |
| * 0706415 S     | *MOHD HABIB KHEDHER CHAABANE        | * | 3,019  | * |   |    | 1975         |
| * 0706431 J     | *MOHAMED ALI                        | * | 2,847  | * |   |    | 1975         |
| * 0706441 V     | *AMAR BEN AMMAR                     | * | 3,728  | * |   |    | 1975         |
| * 0706448 C     | *MUSTAPHA B SALAH AYRI              | * | 2,851  | * |   |    | 1975         |
| * 0706454 J     | *SALEM GATTOUFI                     | * | 3,003  | * |   |    | 1975         |
| * 0706456 L     | *MUSTAPHA B AMOR JELIDI             | * | 2,773  | * |   |    | 1975         |
| * 0706470 B     | *SARSAR MOHAMED ACHOUR              | * | 3,002  | * |   |    | 1975         |
| * 0706474 F     | *KHELIFA B MAAOUI B MOHD BOUJEMLIN* | * | 4,298  | * |   |    | 1975         |
| * 0706480 M     | *ZEGUEB HASSEN                      | * | 5,723  | * |   |    | 1975         |
| * 0706484 S     | *HASSEN B MEHRES HAMOU              | * | 4,872  | * |   |    | 1975         |
| * 0706485 T     | *LASSAAD ABDELHAFIDH YAHBI          | * | 2,740  | * |   |    | 1975         |

\*\*\*\*\*  
 \*NUMERO LIVRET\* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE\* A V O I R\*ANNEE DEPOT\*  
 \*\*\*\*\*

|             |                                     |   |           |        |
|-------------|-------------------------------------|---|-----------|--------|
| * 0706497 F | *HERMI YOUSSEF RHAYEM               | * | 2,832 *   | 1975 * |
| * 0706500 J | *ABASSI KHERREDINE B ABBES          | * | 5,768 *   | 1975 * |
| * 0706558 X | *GHARBI MOHSEN B HADJ ALI           | * | 3,187 *   | 1975 * |
| * 0706562 B | *TAHAR B MOKTAR B MOHD OUCHAM       | * | 4,266 *   | 1975 * |
| * 0706573 N | *BOULAKBECH HACHEMI                 | * | 5,808 *   | 1975 * |
| * 0706583 Z | *KAABACHI MANSOUR                   | * | 3,679 *   | 1975 * |
| * 0706597 P | *FERCHICHI YOUNES                   | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706608 B | *SHABA BORHAN                       | * | 2,833 *   | 1975 * |
| * 0706613 G | *ABDESSATAR ESSAKAJ                 | * | 6,128 *   | 1975 * |
| * 0706614 H | *RIAHY NASR                         | * | 3,324 *   | 1975 * |
| * 0706643 P | *ABDELHAFID AKREMI                  | * | 4,862 *   | 1975 * |
| * 0706644 R | *SAADI ABDESSATAR                   | * | 3,685 *   | 1975 * |
| * 0706665 N | *MARZOUKI ABDALLAH                  | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706676 A | *AMMAR KHARDANI                     | * | 2,761 *   | 1975 * |
| * 0706680 E | *MERZOUGUI BRAHIM B HASSEN          | * | 15,341 *  | 1975 * |
| * 0706682 G | *HOSNI MAHMOUD                      | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706684 J | *LAKHDAR BRAHIM                     | * | 3,480 *   | 1975 * |
| * 0706687 M | *HAMADI B MOHAMED ZARIAT            | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706689 P | *MOHAMED TRABELSI                   | * | 3,530 *   | 1975 * |
| * 0706702 D | *TOUIHRI MOHAMED                    | * | 2,929 *   | 1975 * |
| * 0706710 M | *MANOUBI B AHMED EL HAMEL           | * | 14,600 *  | 1975 * |
| * 0706720 Y | *BOUALLAGUI BECHIR                  | * | 3,527 *   | 1975 * |
| * 0706734 N | *BERREZOUGA LEILA                   | * | 3,719 *   | 1975 * |
| * 0706744 Z | *ZAATOURI MHMED                     | * | 2,967 *   | 1975 * |
| * 0706753 J | *TOUMI SALEM B AHMED                | * | 3,055 *   | 1975 * |
| * 0706763 V | *BRAHIM B SLIMANE EL BANTOUR        | * | 23,261 *  | 1975 * |
| * 0706764 W | *CHEIKH NAIMA F TAHAR CHEIKH        | * | 3,584 *   | 1975 * |
| * 0706780 N | *SOLTANE B BELGACEM OTHMAN          | * | 2,889 *   | 1975 * |
| * 0706788 X | *MOHAMED TAIEB MASTOURI             | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706800 K | *MOHAMED MARRAKCHI BOUDHIL          | * | 2,832 *   | 1975 * |
| * 0706820 G | *MDELEL AMOR B MAHMOUD              | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706825 M | *MOULDI MOUJAHDI                    | * | 3,546 *   | 1975 * |
| * 0706831 U | *MOSBAH ATQUI                       | * | 3,002 *   | 1975 * |
| * 0706839 C | *HASSOUNA KANOUNI                   | * | 3,179 *   | 1975 * |
| * 0706858 Y | *LARBI B MOHAMED EL ELJ             | * | 2,961 *   | 1975 * |
| * 0706865 F | *JEFFALI ABDALLAH B MUSTAPHA        | * | 2,897 *   | 1975 * |
| * 0706899 T | *KEDIJA BDIRI F MAHMOUD SBAI        | * | 3,264 *   | 1975 * |
| * 0706901 V | *AKILA BOUSSANDEL F CHERIF B AISSA* | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706902 W | *ATTOUCHI RAFIKA                    | * | 2,839 *   | 1975 * |
| * 0706905 Z | *DJEBBI EL BACHA B TOUHAMI          | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706910 E | *NHIDI ZOHRA F HEDI NHIDI           | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706919 P | *BIANCO ANDRE                       | * | 14,600 *  | 1975 * |
| * 0706929 A | *NAILI ALI                          | * | 3,127 *   | 1975 * |
| * 0706932 D | *MBAREK SAAD                        | * | 7,153 *   | 1975 * |
| * 0706937 J | *BELGACEM B BRAHIM B AMMAR          | * | 2,792 *   | 1975 * |
| * 0706939 L | *ORIDI CHEOLI                       | * | 2,889 *   | 1975 * |
| * 0706965 P | *OUADJA ROMDHANE                    | * | 3,200 *   | 1975 * |
| * 0706972 X | *TOURE ABABACAR                     | * | 3,034 *   | 1975 * |
| * 0706988 P | *SAHTOUT FREDJ                      | * | 296,360 * | 1975 * |
| * 0706992 U | *MTAR TAHAR                         | * | 3,202 *   | 1975 * |

\*\*\*\*\*

(A suivre)

# Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

## Année 1991

### Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

| PAYS              | EDITION<br>originale | TRADUCTION<br>française | EDITION ORIGINALE<br>et sa traduction |
|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Tunisie .....     | 22,000               | 30,000                  | 40,000                                |
| Algérie .....     |                      |                         |                                       |
| Maroc .....       |                      |                         |                                       |
| Libye .....       |                      |                         |                                       |
| Mauritanie .....  |                      |                         |                                       |
| Autres pays ..... | 33,000               | 47,000                  | 54,000                                |

### Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale  
0,420 dinar

Traduction française  
0,600 dinar

### Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat  
Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914  
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de  
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

#### Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis  
S.T.B. : Tunis 57608/8  
B.N.T. : Tunis 006 046 /w  
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7  
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9  
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8  
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

#### Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

#### Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8